



PUTUSAN

Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RENI RIAWATI alias RENI;**
Tempat Lahir : Batu Kuta;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/19 September 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Peresak Utara, RT 002, Desa Peresak,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga : Bahwa perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 12 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI bersalah melakukan tindak "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi sesuai dengan hitungan dari LPSK dengan nomor surat Nomor R 1440/4.1.PPP/LPSK/03/2025 tanggal 5 Maret 2024 dengan besaran restitusi kepada Korban Suparman Suhari alias Upeng dengan jumlah restitusi sebesar Rp61.980.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Korban Faiz Faisol alias Faiz dengan jumlah restitusi sebesar Rp46.680.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Paspor atas nama Suparman Suhari dengan Nomor Paspor X2963044;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi Penyerahan Uang oleh Saksi Suparman Suhari kepada Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2024;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi Penyerahan Uang oleh Saksi Suparman Suhari kepada RENI RIAWATI alias RENI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 14 Juni 2024;
 - d. Fotokopi *boarding pass* China Airlines atas nama Suparman Suhari. Fm Jakarta To Taipei CI 764. tanggal 19 Juni 2024 pukul 01.30 WITA;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi *boarding pass* China Airlines atas nama Suparman Suhari. Fm Taipei To Fukuoka CI 116. tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.40 WITA;
 - f. Fotokopi *boarding pass* China Airlines atas nama Suparman Suhari Fm Fukuoka To Taipei CI 117 tanggal 20 Juni 2024 pukul 21.00 WITA dan Fotokopi *boarding pass* China Airlines atas nama Suparman Suhari. Fm Taipei To Jakarta CI 761. tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.15 WITA;
 - g. Paspor atas nama Faiz Faishol dengan Nomor Paspor X3078781;
 - h. *Boarding Pass* Lion Air atas nama Faiz Faishol. dari Lombok ke Surabaya Jt 0645. tanggal 18 Juni 2024;
 - i. *Boarding Pass* China Airlines atas nama Faiz Faishol. Fm Taipei To Fukuoka CI 116. tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.40 WITA;
 - j. *Boarding Pass* China Airlines atas nama Faiz Faishol. Fm Fukuoka To Taipei CI 117. tanggal 20 Juni 2024 pukul 21.00 WITA;
 - k. Fotokopi Visa Pesiar/kunjungan atas nama Faiz Faishol Nomor 1000002421592. Disita dari Faiz Faishol;
- Dikembalikan kepada Saksi Suparman Suhari dan Saksi Faiz Faishol;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Oppo A79 warna ungu, IMEI 866424061139635 IMEI2 866424061139627;

Dirampas untuk Negara;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 3 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI bersalah melakukan tindak "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa agar membayar restitusi sesuai dengan hitungan dari LPSK, dengan nomor surat Nomor R 1440/4.1.PPP/LPSK/03/2025 tanggal 5 Maret 2024 dengan besaran restitusi kepada Korban Suparman Suhari alias Upeng dengan jumlah restitusi sejumlah Rp61.980.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Korban Faiz Faisol alias Faiz dengan jumlah restitusi sejumlah Rp46.680.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor, atas nama Suparman Suhari, dengan Nomor Paspor X2963044;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Penyerahan Uang oleh Saksi Suparman Suhari, kepada Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI, sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 6 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Penyerahan Uang oleh Saksi Suparman Suhari kepada Terdakwa RENI RIAWATI alias RENI, sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 14 Juni 2024;
 - Fotokopi *boarding pass* China Airlines atas nama Suparman Suhari. Fm Jakarta To Taipei CI 764., tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.30 WITA;
 - Fotokopi *boarding pass* China Airlines, atas nama Suparman Suhari. Fm Taipei To Fukuoka CI 116., tanggal 19 Juni 2024, pukul 16.40 WITA;
 - Fotokopi *boarding pass* China Airlines, atas nama Suparman Suhari. Fm Fukuoka To Taipei CI 117, tanggal 20 Juni 2024, pukul 21.00 WITA dan fotokopi *boarding pass* China Airlines atas nama Suparman Suhari Fm Taipei To Jakarta CI 761, tanggal 21 Juni 2024, pukul 09.15 WITA;
 - Paspor atas nama Faiz Faishol dengan Nomor Paspor X3078781;
 - *Boarding Pass* Lion Air atas nama Faiz Faishol dari Lombok ke Surabaya Jt 0645. tanggal 18 Juni 2024;
 - *Boarding Pass* China Airlines atas nama Faiz Faishol Fm Taipei To Fukuoka CI 116. tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.40 WITA;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Boarding Pass* China Airlines atas nama Faiz Faishol Fm Fukuoka To Taipei CI 117, tanggal 20 Juni 2024 pukul 21.00 WITA;
- Fotokopi Visa Pesiar/kunjungan atas nama Faiz Faishol Nomor 1000002421592.

Dikembalikan kepada Saksi Suparman Suhari dan Saksi Faiz Faishol

- 1 (satu) *handphone* merek Oppo A79 warna ungu IMEI 866424061139635, IMEI2 866424061139627;

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 182/Akta Pid.Sus/2025/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 September 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2025 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 3 Juli 2025. dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam hal penilaian hukum pembuktian dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang saling bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta keberatan terhadap barang bukti 1 (satu) *handphone* merek Oppo A79 warna ungu IMEI 866424061139635 IMEI2 866424061139627 yang dirampas untuk Negara, sehingga Terpidana memohon dibebaskan dari dakwaan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Oppo A79 warna ungu IMEI 866424061139635 IMEI2 866424061139627 dikembalikan kepada Terpidana;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, karena setelah membaca memori peninjauan kembali Terpidana alasan pada pokoknya adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, yaitu *judex facti* telah salah/keliru dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan dari Terpidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 BAB XXII Ketentuan Peralihan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP diketahui bahwa untuk perkara peninjauan kembali telah berlaku ketentuan undang-undang tersebut, dimana alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut di atas adalah sebagaimana Pasal 318 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
- Bahwa Terpidana oleh *judex facti* telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" oleh karena itu Terpidana telah dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, membayar restitusi sesuai dengan hitungan dari LPSK, dengan nomor surat Nomor R 1440/4.1.PPP/LPSK/03/2025 tanggal 5 Maret 2024 dengan besaran restitusi kepada Korban Suparman Suhari dengan jumlah restitusi sejumlah Rp61.980.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Korban Faiz Faisol dengan jumlah restitusi sejumlah Rp46.680.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, diketahui Terpidana yang tidak memiliki Perseroan Terbatas (PT) yang khusus untuk memberangkatkan calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri telah melakukan perbuatan memberangkatkan Saksi Suparman Suhari dengan menggunakan visa pesiar/visa pelancong ke Jepang, lalu dari Jepang akan diberangkatkan ke Taiwan untuk bekerja dengan dijanjikan akan mendapatkan rumah penginapan dan akan ditempatkan bekerja di bagian perkebunan dengan gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terpidana meminta biaya pendaftaran dan proses perjalanan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dan telah dilunasi oleh Saksi Suparman Suhari;
- Bahwa Terpidana mengantar Saksi Suparman Suhari sampai ke Bandara Internasional Lombok dan bertemu dengan Saksi Faiz Faishol serta orang yang tidak diketahui namanya yang juga ikut mendaftar ke Taiwan melalui Terpidana sehingga rombongan sebanyak 8 (delapan) orang termasuk 1 (satu) teman Terpidana bernama Beni Wijaya berangkat dari Jakarta menuju ke Taiwan, kemudian dari Taiwan diterbangkan lagi menuju ke Jepang, namun pada saat di Jepang, Saksi Suparman Suhari bersama rombongan dilakukan pemeriksaan lalu ditangkap oleh pihak Imigrasi Jepang selanjutnya dideportasi kembali ke Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana membuat Saksi Suparman Suhari mengalami kerugian sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Faiz Faishol mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana "Perdagangan Orang" dari Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirubah dalam Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan sanksi pidana penjara selama

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kategori IV hingga VII hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut beralasan hukum ditolak, dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 3 Juli 2025 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 318 Ayat (5) KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RENI RIAWATI alias RENI** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 643 PK/Pid.Sus/2026